

事 案

Xは、被害妄想などの何らかの精神的な不調から、事実として存在していないにもかかわらず、加害者集団から日常生活を監視され、嫌がらせを受け、その被害により業務に支障が出ていると思うようになっていた。

Xは、その使用者であるY社に調査を依頼したが、自身が納得できる結果が得られなかったため、被害に関する問題が解決されるまでは出勤しないとして年次有給休暇を取得し、その後も出勤を促されたが約40日間欠勤を続けた。

このため、Y社は、Xを諭旨退職として処分をしたところ応じなかったため、解雇として扱ったが、Xはこの処分はおかしいとして訴えた。



争点・結論

争 点	精神的な不調のために無断欠勤を続けていると認められる労働者に対して、健康診断や治療を勧めず、その経過を見ずして諭旨退職の懲戒処分を行うことは有効か。
結 論	無効である。

POINT

精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想される場所であるから、使用者としては、その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上、精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきである。

判 旨

Xは、被害妄想など何らかの**精神的な不調**により、実際には事実として存在しないにもかかわらず、約3年間にわたり加害者集団からその依頼を受けた専門業者や協力者らによる盗撮や盗聴等を通じて日常生活を子細に監視され、これらにより蓄積された情報を共有する加害者集団から職場の同僚らを通じて自己に関する情報のほめかし等の嫌がらせを受けているとの認識を有しており、そのために、同僚らの嫌がらせにより自らの業務に支障が生じており自己に関する情報が外部に漏えいされる危険もあると考えている。Y社に上記の被害に係る事実の調

査を依頼したものの納得できる結果が得られず、Y社に休職を認めるよう求めたものの認められず出勤を促すなどされたことから、自分自身が上記の被害に係る問題が解決されたと判断できない限り出勤しない旨をあらかじめY社に伝えた上で、有給休暇を全て取得した後、約40日間にわたり欠勤を続けたものである。

このような精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから、使用者であるY社としては、その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上、精神科医による健康診断を実施するなどした上で（記録によれば、Y社の就業規則には、必要と認めるときに従業員に対し臨時に健康診断を行うことができる旨の定めがあることがうかがわれる。）、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきである。

このような対応を採ることなく、Xの出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは、精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとはいえない。

そうすると、以上のような事情の下においては、Xの上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たらないものと解さざるを得ず、上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた本件処分は、就業規則所定の懲戒事由を欠き、無効であるというべきである。

解説

この判例では、精神疾患の疑いがある者に対して懲戒を行うには、健康診断等を実施した上で、その結果に応じて休職の措置などを検討すべきとされており、いきなり諭旨退職といった処分は適切ではないとされています。

確認問題

Q 最高裁判所の判例によると、精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから、使用者としては、その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上、Aを実施するなどした上で、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきである。このような対応を採ることなく、労働者の出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとしてBの措置を執ることは、精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとはいえないとされている。